

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3502/2543

นายธนกร เฉลิมจิรภาส
บริษัทแจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)
กับพวก

โจทก์
จำกั้ด
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 585

บทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 585 เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะให้นายจ้างออกไป
สำคัญการทำงานโดยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง
บทบัญญัตินี้ดังกล่าวหาใช่เป็นสิทธิของนายจ้างที่จะออกไปสำคัญการทำงานด้วย
ข้อความใด ๆ ตามความประสงค์ของนายจ้างให้ผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่
นายจ้างย่อมไม่มีสิทธิระบุข้อความลงในใบสำคัญการทำงานว่าได้เลิกจ้างลูกจ้างเมื่อ
ใดด้วยวิธีใดและสาเหตุใด

บทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ.มาตรา 585 เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะให้นายจ้างออกไป
สำคัญการทำงานโดยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง
บทบัญญัตินี้ดังกล่าวหาใช่เป็นสิทธิของนายจ้างที่จะออกไปสำคัญการทำงานด้วย
ข้อความใด ๆ ตามความประสงค์ของนายจ้างให้ผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่
นายจ้างย่อมไม่มีสิทธิระบุข้อความลงในใบสำคัญการทำงานว่าได้เลิกจ้างลูกจ้างเมื่อ
ใดด้วยวิธีใดและสาเหตุใด

(วิทธิยุทธ์ หิรัญรุจิพงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-หัตถ์ ไกรทองสุข)

ศาลแรงงานกลาง - นายอิสสระ นิมละมัย

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ